

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 – ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Bản án số: 79/2025/HSST
Ngày 30/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - ĐẮK LẮK**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Viết Kiên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đinh Tuấn Anh
2. Bà Nguyễn Thị Bạ

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Vi; là thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk tham gia phiên tòa:
Ông Đào Anh Vũ - chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở TAND khu vực 1 – Đắk Lắk mở phiên toà để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 56/2025/HSST, ngày 18/9/2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 76/2025/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; Tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ. Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1987, tại tỉnh Đắk Lắk. Nơi cư trú: 3 V, phường T, tỉnh Đắk Lắk. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo. Nghề nghiệp: Làm nông. Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Nguyễn Văn C, sinh năm: 1943. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị N, sinh năm: 1948. Bị can có chồng là Phạm Thanh T, sinh năm 1987. Bị cáo có 02 người con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2023. Tiền án: Không. Tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, từ ngày 18 tháng 6 năm 2025 cho đến nay.

Người bị hại: Bà Nguyễn Thị D (chết)

Địa chỉ: 2, V, phường T, tỉnh Đắk Lắk

Đại diện theo pháp luật của bà Nguyễn Thị D: Ông Đường Quốc L, sinh năm 1947 (vắng mặt)

Địa chỉ: 2, V, phường T, tỉnh Đắk Lắk

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Bà Đường Lam P, sinh năm 1978. (có mặt)

Địa chỉ: A N, phường B, tỉnh Đắk Lắk

2/ Ông Phạm Thanh T, sinh năm 1987. (vắng mặt)

Địa chỉ: 3, V, phường T, tỉnh Đắk Lắk

Người chứng kiến: Anh Trần Văn H1, sinh năm 1961 (vắng mặt)

Địa chỉ: 38/22 H phường B, tỉnh Đắk Lắk

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 09/3/2025, Nguyễn Thị H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47B2 - 301.63 đi từ nhà, tại địa chỉ: 3 V, phường T, tỉnh Đắk Lắk để đi đến vườn rẫy ở xã H, tỉnh Đắk Lắk. Khi Nguyễn Thị H đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47B2 - 301.63 lưu thông trên đường V, phường T, tỉnh Đắk Lắk (Đây là đoạn đường thẳng, được trải nhựa bằng phẳng, có dải phân cách cứng phân chia hai chiều đường xe chạy, chiều đường bên phải có vạch sơn màu trắng nét đơn đứt quãng phân chia thành ba làn đường xe chạy) ở làn đường giữa, theo hướng đi từ Cầu A đến phường B, tỉnh Đắk Lắk, với tốc độ khoảng 40km/h (theo lời khai của H), đi đến đoạn đường cách cầu D khoảng 30m. Cùng lúc này, có bà Nguyễn Thị D (sinh năm 1947; trú tại: 2 V, phường T, tỉnh Đắk Lắk) đang điều khiển xe đạp đi trên đường V, phường T, tỉnh Đắk Lắk, ở làn đường bên phải, theo hướng đi từ Cầu A đến phường B, tỉnh Đắk Lắk. Khi đi đến đoạn đường trên, thì bà D xuống xe, đi bộ dắt xe đạp đi từ phải qua trái đến làn đường giữa, ở phía trước cách xe mô tô biển kiểm soát 47B2 - 301.63 do H điều khiển khoảng 03m. Do thiếu chú ý quan sát, nên khi phát hiện thì H không biết xử lý như thế nào để tránh né nên đã buông tay lái khi đang điều khiển xe, nhảy qua bên phải ra khỏi xe để cho xe mô tô biển kiểm soát 47B2 - 301.63 chạy theo quán tính tới phía trước và tông trúng bên trái người của bà D, khiến bà D cùng xe đạp và xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63 té ngã xuống đường gây tai nạn giao

thông. Hậu quả, bà D bị thương tích chảy máu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ rồi tử vong sau đó, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

- Hiện trường vụ tai nạn tại giao thông: Được xác định xảy ra tại trước Trụ điện số 471ETAM/36, đường V, phường T, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đoạn đường thẳng được trải nhựa bằng phẳng, có giải phân cách cứng phân chia hai chiều đường xe chạy, chiều đường bên phải tính theo hướng đi từ Cầu A đến phường B, tỉnh Đắk Lắk rộng 10,80m, có vạch sơn màu trắng nét đơn đứt quãng phân chia thành 03 làn đường xe chạy, làn đường bên phải rộng 3,80m, làn đường ở giữa rộng 3,45m, làn đường bên trái rộng 3,55m. Không có chướng ngại vật gây cản trở hoặc che khuất tầm quan sát của người tham gia giao thông.

Quá trình khám nghiệm, chọn hướng đi từ Cầu A đến phường B, tỉnh Đắk Lắk làm hướng chuẩn, chọn mép đường bên phải đường V theo hướng chuẩn làm mép đường chuẩn (Các số đo thể hiện tại hiện trường và trong sơ đồ được đo vuông góc đến mép đường chuẩn), chọn gốc Trụ điện số 471ETAM/36 (Đo vào mép đường chuẩn 4,40 mét) làm mốc cố định, chọn hướng Bắc làm hướng chính thể hiện trong sơ đồ và lấy đơn vị đo là mét (m).

Vị trí phương tiện, dấu vết tại hiện trường được đánh số thứ tự, ký hiệu và mô tả như sau:

- (1) Xe mô tô biển số 47B2 - 301.63: Di chuyển trên đường V theo hướng chuẩn, sau tai nạn xe ngã nghiêng sang trái trên đường, đầu xe quay về hướng Đ, đuôi xe quay về hướng T, tâm trục bánh trước cách mép đường chuẩn 6,75m, tâm trục bánh sau cách mép đường chuẩn 6,80m, cách mốc cố định 15,60m.

- (2) Vết chà xước, ký hiệu (VCX): Màu xám trắng, nét đứt quãng, trên mặt đường, kích thước (1,30 x 0,01)m, tâm đầu vết cách mép đường chuẩn 6,90m, tâm cuối vết tại vị trí cần chân chống giữa xe (1) tiếp xúc với mặt đường và cách mép đường chuẩn 6,85m.

- (3) Vết chà xước, ký hiệu (VCX): Màu xám trắng, nét đứt quãng, trên mặt đường, kích thước (2,90m x 0,01)m, tâm đầu vết cách mép đường chuẩn 5,70m, tâm cuối vết tại vị trí bàn đạp của xe đạp (6) tiếp xúc với mặt đường.

- (4) Vết chà trượt, ký hiệu (VCT): Màu xám trắng, nét đứt quãng, trên mặt đường, kích thước (1,20 x 0,01)m, tâm đầu vết cách mép đường chuẩn 4,80m, cách

tâm đầu vết (3) 1,65m, tâm cuối vết tại vị trí chân chống giữa xe (6) tiếp xúc với mặt đường.

- (5) Vết máu, ký hiệu (VM): Màu nâu đỏ, trên mặt đường, kích thước (0,70 x 0,15)m, tâm vết cách mép đường chuẩn 6,70m, cách tâm trục bánh xe phía trước xe đạp (6) là 2,20m.

- (6) Xe đạp: Di chuyển theo hướng chuẩn rồi chuyển hướng sang trái, sau tai nạn xe ngã nghiêng bên trái, đầu xe quay về hướng B, đuôi xe quay về hướng N, tâm trục bánh trước cách mép đường chuẩn 4,80m, tâm trục bánh sau cách mép đường chuẩn 4,30m.

- Vị trí va chạm, ký hiệu (VC): Căn cứ vào hướng đi và vị trí sau cùng của các phương tiện, dấu vết tại hiện trường và trên phương tiện cùng các tài liệu khác xác định vị trí va chạm giữa xe (1) với xe (6) chiếu xuống mặt đường V cách mép đường chuẩn 6,60m, cách mốc cố định 13,70m, cách tâm đầu vết (2) 1,30m, cách tâm trục bánh sau xe (1) 2,50m.

Tại Kết luận giám định về tử thi số 88/KLGĐTT-PY ngày 08/4/2025 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đ đối với bà Nguyễn Thị D, kết luận: Nguyên nhân tử vong của bà Nguyễn Thị D: Chấn thương sọ não nặng/Nhiều thương tích do tai nạn giao thông. Tại Kết luận giám định số 599/KL-KTHS ngày 29/4/2025 của Phòng K - Công an tỉnh Đ, kết luận đối với số máy, số khung của xe mô tô biển số 47B2-301.63, có nội dung như sau: Xe mô tô biển số 47B2-301.63, có số khung RLHJF5811GY404045 không thay đổi, số máy JF66E-0384350 không thay đổi.

Tại Kết luận giám định số 600/KL-KTHS ngày 29/4/2025 của Phòng K - Công an tỉnh Đ, kết luận đối với dữ liệu điện tử thu thập được có liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/3/2025 tại phường T, tỉnh Đắk Lắk, có nội dung như sau: 01 tập tin video có tên “Video”, phần mở rộng “.mp4”, dung lượng 1,20 MB, được lưu trữ trong đĩa DVD-R, không phát hiện thấy dấu hiệu cắt, ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh.

Tại Kết luận giám định số 597/KL-KTHS ngày 08/5/2025 của Phòng K - Công an tỉnh Đ, kết luận đối với dấu vết cơ học trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/3/2025 tại phường T, tỉnh Đắk Lắk, có nội dung như sau: Dấu vết trượt xước ở má ngoài bên phải lốp bánh trước của xe mô tô biển số 47B2 - 301.63 có chiều từ ngoài vào trong phù hợp với dấu vết trượt xước bám dính chất màu đen (dạng cao

su) ở mặt ngoài bên trái khung sườn của xe đạp, nhãn hiệu BMXBIKE. Dấu vết va chạm ở xe đạp tại vị trí này có chiều từ sau ra trước.

Tại Kết luận định giá tài sản số 71/KL-HĐĐGTS ngày 26/4/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk đối với tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 09/3/2025 tại phường T, tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Giá trị vật tư thay thế mới của xe mô tô biển số 47B2-301.63 là 300.000 đồng, công dịch vụ sửa chữa là 240.000 đồng, giá trị vật tư đã qua sử dụng tại thời điểm trước khi bị thiệt hại ngày 09/3/2025 là 120.000 đồng. C1 dịch vụ sửa chữa xe đạp, màu sơn trắng, trên khung xe có dòng chữ BMXBIKE là 582.000 đồng.

Tại Phiếu đo nồng độ cồn ngày 09/3/2025 của Phòng C2 Công an tỉnh Đ đối với Nguyễn Thị H: Nồng độ cồn là 0.0 mmol/L.) Tại Phiếu kết quả xét nghiệm ngày 09/3/2025 của Bệnh viện Đ đối với Nguyễn Thị H: Âm tính với chất ma túy. Tại Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú của bà Nguyễn Thị D tại Bệnh viện Đ thể hiện kết quả xét nghiệm nồng độ cồn là 0.0 mmol/L. Tại Bản xác minh giấy phép lái xe của Phòng C2 Công an tỉnh Đ xác nhận: Nguyễn Thị H, sinh năm 1987, số CMND: 240949555, nơi cư trú: Phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk có Giấy phép lái xe hạng A1 số AL010268, do Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 22/6/2009, có giá trị đến: Không thời hạn.

Tại bản cáo trạng số: 233/CT-VKS-KV1 ngày 06 tháng 9 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất của vụ án nên đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Đắk Lắk vẫn giữ nguyên cáo trạng số: 233/CT-VKS-KV1 ngày 6 tháng 9 năm 2025 và đề nghị HĐXX: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS. Điểm b, s khoản 1 khoản 2 điều 51 Điều 65 BLHS.

Đề nghị xử phạt: Nguyễn Thị H 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46 và Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; các Điều 584, 585 và Điều 590, Bộ luật Dân sự.

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả 01 xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63, nhãn hiệu Honda, loại xe Vision, màu sơn xanh nâu, số khung RLHJF5811GY404045, số máy JF66E-0384350, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 47B2-301.63 cho ông Phạm Thanh T nhận quản lý, sử dụng.

Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả chiếc xe đạp, màu sơn trắng, trên khung xe có dòng chữ BMXBIKE cho ông Đường Quốc L nhận quản lý, sử dụng.

+ Đối với 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số AL010268, do Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 22/6/2009, mang tên Nguyễn Thị H. Đề nghị cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác xét xử.

+ Đối với 01 đĩa DVD chứa tập tin video tên “Video”, dung lượng: 1,20 MB. Đây là tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Thị H nên đề nghị cần tiếp tục lưu trữ vào hồ sơ vụ án để phục vụ việc xét xử.

- Về trách nhiệm dân sự:

Chấp nhận bị cáo Nguyễn Thị H đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, chi phí điều trị, mai táng cho gia đình bà Nguyễn Thị D với số tiền là 90.000.000 đồng. Đại diện cho gia đình bà D là ông Đường Quốc L đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 – Đắk Lắk, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[1] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị H thừa nhận hành vi của mình như nội dung bản cáo trạng. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Khoảng 13 giờ 08 phút ngày 09/3/2025, tại đường V, phường T, tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thị H (đã có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63 tham gia giao thông đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nên để bánh xe phía trước xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63 va chạm với bên trái người của bà Nguyễn Thị D và bên trái khung sườn của xe đạp do bà Nguyễn Thị D đang dắt bộ qua đường từ phải qua trái ở phía trước đầu xe mô tô biển số 47B2-301.63 do Nguyễn Thị H đang điều khiển, gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả, bà Nguyễn Thị D tử vong, xe mô tô biển số 47B2-301.63 bị hư hỏng thiệt hại 120.000 đồng, xe đạp bị hư hỏng nhẹ. Hành vi của Nguyễn Thị H đã vi phạm khoản 28 Điều 9; điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết một người.

Do đó, có đủ cơ sở pháp lý kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không oan sai.

Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, hành vi của bị cáo không những đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng của bà Nguyễn Thị D. Bị cáo là người có đầy đủ khả năng nhận thức và biết rõ khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Song xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe của người khác, bị cáo điều khiển xe ô tô tham gia giao thông đã thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho người đi bộ đang qua đường nên để bánh xe phía trước xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63 va chạm với bên trái người của bà Nguyễn Thị D và bên trái khung sườn của xe đạp do bà Nguyễn Thị D đang dắt bộ qua đường từ phải qua trái ở phía trước đầu xe mô tô biển số 47B2-301.63 do Nguyễn Thị H đang điều khiển, gây ra tai nạn giao thông. Hậu quả, bà Nguyễn Thị D tử vong.

Hành vi của Nguyễn Thị H đã vi phạm khoản 28 Điều 9; điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do lỗi gây ra.

Về tình tiết định khung hình phạt:

Hành vi của bị cáo không vi phạm tình tiết định khung tăng nặng, do đó bị cáo bị xét xử ở điểm a khoản 1 Điều 260 BLHS.

Điều 260 Bộ luật Hình sự, quy định:

“1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người.

Về tình tiết tăng nặng: Không

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

Xét về nhân thân của bị cáo, HĐXX thấy rằng: Bị cáo có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi gây án bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, đại diện người bị hại làm đơn bãi nại cho bị cáo. Mặt khác người bị hại cũng có lỗi khi qua đường không đúng quy định, bỏ để bị cáo có công với cách mạng. Như vậy bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Vì vậy HĐXX cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Xét lời đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt, xử lý vật chứng trong vụ án là phù hợp cần chấp nhận.

Với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo như đã nhận định trên, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội lần đầu, người bị hại đã bãi nại cho bị cáo, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 51 BLHS, do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình bị cáo, giáo dục cho bị cáo sửa chữa sai lầm để trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46 và Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; các Điều 584, 585 và Điều 590, Bộ luật Dân sự.

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả 01 xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63, nhãn hiệu Honda, loại xe Vision, màu sơn xanh nâu, số khung RLHJF5811GY404045, số máy JF66E-0384350, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 47B2-301.63 cho ông Phạm Thanh T nhận quản lý, sử dụng.

Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả chiếc xe đạp, màu sơn trắng, trên khung xe có dòng chữ BMXBIKE cho ông Đường Quốc L nhận quản lý, sử dụng

Hoàn trả cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số AL010268, do Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 22/6/2009, mang tên Nguyễn Thị H.

- Về trách nhiệm dân sự:

Chấp nhận bị cáo Nguyễn Thị H đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, chi phí điều trị, mai táng cho gia đình bà Nguyễn Thị D với số tiền là 90.000.000 đồng.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Nguyễn Thị H 01 (Một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho UBND phường T, tỉnh Đắk Lắk giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp

hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của BLHS.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng các Điều 46 và Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; các Điều 584, 585, 590 và 601 Bộ luật Dân sự.

- Về xử lý vật chứng: Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả 01 xe mô tô biển kiểm soát 47B2-301.63, nhãn hiệu Honda, loại xe Vision, màu sơn xanh nâu, số khung RLHJF5811GY404045, số máy JF66E-0384350, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy biển số 47B2-301.63 cho ông Phạm Thanh T nhận quản lý, sử dụng.

Chấp nhận cơ quan điều tra giao trả chiếc xe đạp, màu sơn trắng, trên khung xe có dòng chữ BMXBIKE cho ông Đường Quốc L nhận quản lý, sử dụng

Hoàn trả cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe hạng A1 số AL010268, do Sở Giao thông vận tải thành phố H cấp ngày 22/6/2009, mang tên Nguyễn Thị H.

- Về trách nhiệm dân sự:

Chấp nhận bị cáo Nguyễn Thị H đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, chi phí điều trị, mai táng cho gia đình bà Nguyễn Thị D với số tiền là 90.000.000 đồng.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 26 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND khu vực 1 – Đắk Lắk;
- Thi hành án phạt tù (để thi hành);

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- THADS tỉnh Đắk Lắk;
- PV06 – Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo, các đương sự;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

Lê Viết Kiên